بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[١٧] أَبْوَابُ الْحُدُوْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

١٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ (قوت) الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (سهر)، وَعَنْ الصَّبِيِّ (حلي) حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنْ المَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ.

حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ،* وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: «وَعَنْ الغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ». وَلَا (حلي) نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَطَاءِ (أي يبلغ) بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي (أي البصري) ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَلِيٍّ ﷺ»: [عَنْ النَّبِيِّ ﷺ].

سهر: قوله: يستيقظ: [لكن النائم يقضي ما فات عنه، بخلاف الصبي والمعتوه.]

قوت: قوله: رفع القلم عن ثلاثة: ذكر ابن حبان في صحيحه أن المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبة الخير لهم. قال العراقي: وهو ظاهر في الصبي، دون النائم والمجنون.

حلي: قوله: وعن الصبي حتى يشب: قلت: فيه حجة في سقوط الزكاة عن الصبي.
قوله: ولا نعرف للحسن سماعًا من علي بن أبي طالب: قلت: فيه الكلام في سماع الحسن عن علي ﷺ.

وَرَوَاهُ عَنْ[1] الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.* وَأَبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدَبٍ.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُوْدِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو[2] الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ادْرَؤُوْا (سهر قوت) الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ».

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵃.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: قَدْ كَانَ الْحَسَنُ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ ﷺ، وَقَدْ أَدْرَكَهُ، وَلَكِنَّا لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ.]

---

(١) وفي نسخة: "ورواه الأعمش" بدون كلمة "عن".

(٢) وفي النسخة الهندية:"وأبو عمرو" [بزيادة الواو] بدل قوله: "أبو عمرو".

سهر: قوله: ادرؤوا الحدود إلخ: أي ادفعوها قبل أن يصل إلى الإمام؛ فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في العقوبة بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية، فإذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ، فعلى هذا مضمونه مضمون قوله: "تعافوا الحدود"، والخطاب لغير الأئمة، وقد يحمل على درء الإمام الحدود بقوله: أبه جنون؟ أشرب خمرًا؟ لعلك قبّلت، أو غمزت ونحوها، فالخطاب للإمام من قبيل وضع المظهر موضع المضمر، فتدبّر. (اللمعات)

قوت: قوله: ادرؤا الحدود: هو أمر للأئمة أن لا يحدوا إلا بأمر متيقن.

حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرِوَايَةُ وَكِيْعٍ أَصَحُّ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوْا مِثْلَ ذَلِكَ. وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ. وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوْفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

(٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

١٤٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ (أي فرج) عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ» (أي رفعها عنه).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ﵄. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ. وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْمَ عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ»: [وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ الحَدِيْثِ الْأَوَّلِ.] بَيْنَمَا جَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ» الْآتِي.

عرف: بيان الستر على المسلم: قوله: باب إلخ: في كتب الحنفية: من رأى رجلاً يزني بغير محارم، الرائي لا يرفع الأمر إلى الحاكم، بل يستر عليه، إلا إذا علم أنه يعتاده.

١٤٦١ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ[سهر]. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ[سهر] اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: لا يسلمه: أسلمه فلان إذا ألقاه في الهلكة أي أهلكه، ولم يحمه من عدوه، وهو عامّ في كل من أسلمه إلى شيء، ولكنه غلب في الإلقاء في الهلكة. (مجمع البحار)

قوله: ستره: [أي ستر عن أهل الموقف أو ترك المحاسبة. (المجمع)]

* * * *

(٤) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي التَّلْقِيْنِ فِي الْحَدِّ

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقٌّ مَا (سهر حلي) بَلَغَنِي عَنْكَ؟» قَالَ: مَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ (بالعين المهملة فزاء)». قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ (عرف) شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رضي الله عنه.

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما».

سهر: قوله: أحقّ ما بلغني عنك إلخ: قال الطيبي: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة وغيره؟ فإن هذا يدلّ على أنه ﷺ كان عارفًا بزنا ماعز رضي الله عنه، فاستنطقه؛ ليقرّ به؛ ليقيم عليه الحد، وحديث أبي هريرة أي الآتي بعده يدل على أنه ﷺ لم يكن عارفًا به، فجاء ماعز، فأقرّ، وأعرض عنه مرارًا، قلت: للبلغاء مقامات وأساليب، فمن مقام يقتضي الإيجاز فيقتصرون على كلمات معدودة، ومن مقام يقتضي الإطناب، فيطنبون فيه كل الإطناب، فابن عباس سلك طريق الاختصار، فأخذ من أول القصة وآخرها؛ إذ كان قصده بيان رجم الزاني المحصن بعد إقراره، وغيره سلك طريق الإطناب في بيان مسائل مهمّة للأمة، وذلك أنه لا يبعد أن رسول الله ﷺ بلغه حديث ماعز، فأحضره بين يديه، فاستنطقه؛ لينكر ما نسب إليه لدرء الحد، فلما أقرّ، أعرض عنه مرارًا بعد ما جاءه من قبل اليمين والشمال بإقرار بعد الإقرار، وكل ذلك ليرجع عما أقرّ، فلما لم يجد فيه ذلك، قال: أبه جنون؟ إلخ: انتهى كلام الطيبي مختصرًا مع تغيير يسير، والله تعالى أعلم.

عرف: **استحباب تلقين المقر في الحدود**: قوله: باب إلخ: يستحب للإمام أن يلقن المعترف، ولا تلقين فيمن قام عليه البينة، وثبت تلقنيه عليه السلام رجلاً.

الحديث حجة للإمام أبي حنيفة رحمه الله: قوله: أربع شهادات إلخ: هذا حجة لأبي حنيفة رحمه الله في الاعتراف أربع مرات في أمكنة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يكفي الإقرار مرتين، وقال الحجازيون: يكفي مرةً واحدةً، وفي "أبي داود" وغيره: أنه أقر مرة فأعرض عنه النبي ﷺ، ثم أقرَّ فأعرض، ثم أقرَّ فأعرض، ثم أقر، وتمسك الحجازيون ببعض المبهمات التي ليس فيها ذكر أربع شهادات، ونحمل الساكت على الناطق.

حلي: قوله: أحق ما بلغني عنك: قلت: لعله ﷺ سأله؛ لئلا يحد القاذف، ثم سكت، فأقرّ ماعز رضي الله عنه بعده.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

عرف شيخ

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ.

حلي

عرف: جواز الرجوع في صورة الاعتراف: قوله: باب إلخ: يجوز الرجوع في صورة الاعتراف لا في حالة إقامة البينة عليه، وهكذا عندنا وعند غيرنا.

حلي: قوله: فأمر به في الرابعة: قلت: فيه دليل على ترتيب الرجم على الإقرار أربعًا لا قبله.

شيخ: قوله: باب إلخ: اعتراف الزاني لا بدّ عند إمامنا الهمام نعمان بن ثابت أبي حنيفة الكوفي في ثبوت الحد من الإقرار أربع مرات، ولا يجزئ الأقل منها، واستدل بإعراض النبي ﷺ في قصة ماعز الأسلمي وغيره، وقال مالك والشافعي: يكفي مرّة واحدة، واستدلوا بحديث أُنيس: أنه عليه السلام أمره إن اعترفت فأجرِ الحد عليها، ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات، وهذا الاستدلال ليس على موقعه؛ لأن المراد من الإقرار في قوله عليه السلام: فإن اعترفت الإقرار الشرعي الذي هو موجب الحد، والذي كان معلومًا للناس من قبل لا مطلق الإقرار، ألا ترى أنا إذا قلنا إذا ثبت البينة فيصحّ الدعوى، فليس معناه: أن يثبت الرجل البينة كيف ما كانت من النسوان والصبيان والمجنون أو الشارب أو السارق، بل المراد البينة المعتبرة في الشرع بالشرائط التي بيّن الشارع عليه السلام، لا مطلق الشرائط، وأيضًا إن إمامنا اهتم في إدراء الحدود ما ليس في مذهب الشافعي، وأيضًا لو كانت الاعتراف في ثبوت حدّ الزاني يكفي مرّة واحدة - كما قال الشافعي - فما وجه إعراض النبي عليه السلام حين أقر ماعز الأسلمي رضي الله عنه مرارا عنده عليه السلام؛ لأن بعد ثبوت الحدود عند الإمام والقاضي لا يجوز له التغمّض والإدراء، وإن كان التغمّض قبل الثبوت أفضل، فلو ثبت الحدّ بالاعتراف مرّة واحدة فما جواب إعراض النبي عليه السلام بعده؟ وأما على مذهبنا فظاهر لا خلاف فيه؛ لأنه لا يثبت عنده ما لم يعترف أربع مرّات، فلهذا أعرض النبي عليه السلام قبل الثبوت، فلما أقرّ أربع مرّات وثبت الحدّ فلم يعرض عليه السلام بعد ذلك وأمر بالرجم.

فإن قيل: لما كان مقصود الشارع عليه السلام إدراء الحدّ ما استطاع فلِمَ أقدم عليه السلام على ماعز بقوله: أحق ما بلغني عنك؛ فإن النبي تجسّس حاله، وللحاكم القاضي أن يتغمّض في الحدود، وكذا أمره عليه السلام لأنيس اغد يا أنيس، =

فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ (عرف) بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ؟». (سهر عرف) (أي عظم لحيه)

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

سهر: قوله: هلا تركتموه: قال علي القاري في "المرقاة": قال ابن الهمام: فإذا هرب في الرجم فإن كان مقرًا يترك ولا يتبع، وإن كان مشهودًا عليه أتبع ورجم حتى يموت؛ لأن هربه رجوع ظاهر، ورجوعه يعمل في إقراره لا في رجوع الشهود، والله تعالى أعلم.

عرف: **تعيين رجل**: قوله: مر برجل إلخ: قيل: إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل غيره.

اختلاف الأئمة في سقوط الحد إذا فرّ المعترف بالزنا: قوله: هلا تركتموه: قال الموالك: إذا فرّ المعترف بالزنا في أثناء إقامة الحد عليه، فيسأل، إن كان فراره لألم يحد، وإن كان رجوعاً فيترك ويسقط الحد، والاستفسار لازم، وقال الشافعية: إذا هرب فلا يسقط الحد إلا إذا رجع صراحة، وفي كتبنا: أنه إذا فرّ فعلاً أو قولاً سقط الحد، واعترض على الموالك بأنهم إذا سألوا استفساراً، فيلزم الدية على الصحابة رضي الله عنهم، فاعترض الموالك بمعاذير، والحديث وارد على الكل، ولكن أكثر ألفاظ الحديث أقرب إلى قول الموالك، منها لفظ الباب: هلا تركتموه، وفي "أبي داود": هلا تركتموه ليستتبت إلخ، وفيه: لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.

وأقول: لا بد من التفصيل في المسألة ههنا، ولا بد من أن يقال: إنه إن فرّ من الألم الفوري فلا يسقط الحد، ثم رأيته في "البدائع" قال: فر ولم يرجع، ويقال: إن ماعزاً فرَّ من الألم كما في الصحيحين: "فلما وجد مس الحجارة فرّ إلخ"، وفي "أبي داود" أنه قام بعد فرارٍ يسير.

شيخ = فإن اعترفت فارجمها، يدلّ على خلاف ما ذكر قبل. قلت: إنه لم يكن غرض النبي ﷺ من قوله: أحق ما بلغني عنك؟ إثبات الإقرار، بل غرضه ﷺ هو لعلّ أن ينكره ماعز، وقصته: أن ماعزا لما وقع على جارية رجل، فاشتهر بين الناس أن ماعز رضي الله عنه زنى، فوصل الخبر إلى النبي ﷺ أيضًا، فكان مقصوده ﷺ أن ماعزًا لو أنكر لمنع الناس عن التهمة، فلما سأل ﷺ فأقـرّ على عكس مقصوده ﷺ، فأعـرض أربع مرّات، ثم لما التجأ إلى الأمر بالرجم، فأمر لا محالة، وكذا في قصة أنيس لم يكن مقصوده ﷺ ثبوت حد الزنا على امرأة ذلك الرجل، بل غرضه ﷺ من أمره لأنيس أن ذلك الرجل قذفها بالزنا فاغد إليه؛ لأن لها الحق على ذلك الرجل فإن طلبت فنجري حد القذف عليه، فلما غدا أنيس إليها، فأقرت بالزنا خلاف ما كان غرضه.

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ* عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. (أي أقر)

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبِكَ جُنُوْنٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟» (عرف) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (قوت) الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. (عرف) هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. (أي مسته الحجارة)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ»: [عَنِ الزُّهْرِيِّ].

قوت: قوله: أذلقته الحجارة: بالذال المعجمة، أي بلغت منه الجهد حتى قلق.

عرف: **شروط الإحصان**: قوله: أحصنت إلخ: الإحصان له شروط عندنا في الزنا وحد القذف، واستخراج هذه الشروط عندنا متعذر، وبوّب عليه في "المبسوط"، ولعل الحنفية أخذوا بجميع إطلاق المحصن في القرآن؛ فإن إطلاقات المحصنات كثيرة، منها الحرائر، ومنها المنكوحات، ومنها المسلمات، ومنها العفائف، وظني أن المذكور والمسؤول في الحديث الإحصان بمعنى النكاح؛ فإن هذا ركن ركين من أركان الإحصان.

بيان غلطة في كتبنا: مغالطة: قد يذكر في كتبنا أن المحصن حر عاقل بالغ مسلم، نكح بنكاح صحيح، ودخل بها، ويكونان محصنين، وزعم بعض أرباب التصنيف أيضاً أن الإحصان هو إحصان الزاني والمزنية، والحال أن المراد بهما الزوجان؛ فإن الزاني إذا كان محصناً يرجم، والمزنية إذا كانت غير محصنة تجلد، فاستبصر ولا تخلط ولا تغلط.

اختلاف الروايات في الصلاة على ماعز ﷺ والجمع بينها: قوله: ولم يصلِّ عليه إلخ: الروايات في الصلاة عليه مختلفة، وقيل في الجمع بأنه ﷺ لم يصل وأمر غيره بالصلاة عليه، ثم دعا له بعد عدة أيام، وصلى على الغامدية وامرأة أخرى لتوبتهما، كما في "أبي داود"، وسيأتي في "الترمذي".

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُعْتَرِفَ بِالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ.

منهم أبو حنيفة

متمسكا بهذا الحديث

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةِ هَذَا»، الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

سيجيء مع متعلقاته

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْدُ - يَا أُنَيْسُ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، وَلَمْ يَقُلْ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

حلي

حلي: قوله: فإن اعترفت أربع مرات: قلت: إنما لم يقل؛ بناء على المشهور المعلوم.

* * * *

(٦) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَشْفَعَ فِي الْحُدُوْدِ

١٤٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ (سهر) شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ (عرف)، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوْا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ (سهر) رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ (سهر) فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ (سهر) اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ (عرف) لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

سهر: قوله: أهمتهم: أي أقلعتهم وأضرّهم، والمرأة المخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، بنت أخي أبي سلمة. قوله: حبّ رسول الله: بكسر الحاء، أي محبوبه ﷺ. (اللمعات)

قوله: أتشفع إلخ: قال الطيبي: وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدّ بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيها صاحب شر وأذًى للناس، وأما المعاصي التي يجب فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أو لا؛ لأنها أهون، بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذًى.

قوله: وأيم الله: هذا مخفّف "أيمن الله"، وأيمن جمع يمين، وأصله أيمن الله قسمي.

عرف: **حكم الشفاعة في الحدود والتعازير**: قوله: باب إلخ: يجوز الشفاعة قبل رفع القضية إلى القاضي لا بعده، هذا في الحدود، وأما في التعازير فتجوز في الحالين.

بيان ما في أكثر الطرق وحكم جحود العواريّ: قوله: سرقت إلخ: في أكثر الطرق أنها جحدت العواري التي عندها، ولقد أطنب الحافظ. وأقول: إن كان جحود العواري فلا قطع، وإنها لعلها سرقت وجحدت العواري.

بيان الاستحباب لمن يقرأ هذا الحديث: قوله: لقطعت يدها: قالوا: يستحب بعد هذا كلمة: "أعاذها الله عنها".

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْعَجْمَاءِ - وَيُقَالُ: ابْنُ الْأَعْجَمِ* - وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ﷺ. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحقِيْقِ الرَّجْمِ عرف

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا سهر بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُوْلَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِـهِ: «وَيُقَالُ: ابْنُ الْأَعْجَمِ»: [وَلَهُ هَذَا الْحَدِيْثُ].

سهر: قوله: إن الله بعث: قال الطيبي: إنما جعل قوله: "إن الله بعث محمدًا بالحق إلخ" مقدّمة للكلام رفعًا للريبة ودفعًا للتهمة.

عرف: **إنكار الخوارج الرجم وبيان وجود الرجم في قراءة ابن مسعود** ﷺ: قوله: باب إلخ: قيل: إن الخوارج أنكروا الرجم، لكن في قراءة ابن مسعود ﷺ كان الرجم؛ فإن في مصحفه: "الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله"، فتكون القراءة مشهورة، لكن الإمام أي مصحف عثمان خال عن حكم الرجم، وحكم الرجـــم موجود في التوراة أيضاً.

سهر عرف
أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ الِاعْتِرَافُ.

هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: ألا وإن الرجم حقّ: وفي رواية: الرجم في كتاب الله حق، وفي رواية ابن ماجه: وقد قرئ بها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، كذا في "الطيبي".

قوله: حمل: [أي ظهور الحمل لامرأة غير ذات الزوج، قال في "اللمعات": هذا الحكم منسوخ.]

عرف: **اختلاف الأئمة في الرجم في صورة ظهور الحبل وتوجيه قول عمر** ﷺ: قوله: أو الاعتراف إلخ: قال به الموالك، ولا ترجم عندنا إلا بالبينة أو الاعتراف، ولا عبرة للحبل، وهو مذهب الشافعية، وقال النووي: إذا حبلت ولا ندري نكاحها فكيف ترجم؟ لعلها نكحت، وهل يجب علينا تحقيق أسرار المخلوق؟ أقول: يجب الجواب عن قول عمر ﷺ؛ فإنه قال به بمحضر من الصحابة، فقال الحافظ. إن عمر ﷺ كان يقول بالرجم بالحبل في بعض الصور لا في كلها وفاقا للموالك.

وأقول: يمكن أن يقال: إن أمر الحبل لا يبقى كذلك، بل يبلغ إلى الاعتراف أو البينة؛ فإن عادة الدنيا أنهم لا يدعونها مهملة، بل يرفعون أمرها، فإما أن تدعي نكاح السر أو تعترف أو تقام البينة عليها، ولا مرفوع يدل على الرجم بالحبل، وظني أن حقيقة الحال أن مراد عمر ﷺ أن لا يبقى أحد في دار الإسلام غير منتسب ومهمل النسب، بخلاف أبي حنيفة والشافعي ﷺ؛ فإن جماعة من قطان دار الإسلام تبقى غير منتسبين إلى أحد؛ فإنا نقول: إن الأمة إذا ولدت أولاً و لم يدَّع مولاها فيبقى ولدها بلا نسب، =

حلي: قوله: أو كان حمل: قلت: كان مذهب عمر ﷺ.

وَلَوْلَا (عرف) أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيْدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَجِيْءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُوْنَهُ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُوْنَ بِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ ﷺ.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ (عرف)

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ ﷺ: أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ.

فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمَّا (سهر عرف) قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: أَجَلْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ (سهر) بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ:

سهر: قوله: لما قضيت: [بمعنى إلا، أي لا تفعل إلا تقضي.] قوله: اقض بيننا بكتاب الله: قال الشيخ في "اللمعات": هذا مبني على أنه كان في كتاب الله آية الرجم، ثم نسخت تلاوته، فصحّ القول: بأنه كتاب الله، وقيل: المراد بكتاب الله هنا حكمه. وقوله: "إن ابني كان عسيفًا على هذا" أي أجيرًا.

عرف = وأما عند الشافعية فمثل من أتي به حبلى لا نعلم نكاحها؛ فإن أولادها تكون بلا انتساب، وأما المذكور منا فحكم القضاء، وأما باعتبار الديانة فلا يبقى بلا نسب؛ لما ذكرت أولاً من وجوب الدعوة ديانة إذا علم أن نطفة أمته منه، وظني أن نهي عمر ﷺ عن بيع أم الولد أيضاً من فروع هذه المسألة؛ فإن السلف كانوا مختلفين في بيع أم الولد، ثم منع عمر ﷺ، وأخذه أرباب المذاهب الأربعة.

بيان إشكال ههنا: قوله: ولولا أني إلخ: ههنا إشكال، وهو أن حكم الرجم إما من القرآن أو ليس منه؛ فإن كان حكم القرآن فلا يجوز لعمر ﷺ ترك كتابته، وإن لم يكن منه فلا يجوز له كتابته، وفي "فتح الباري" بسند قوي عن عمر ﷺ: كتبتها في آخر القرآن.

معنى الثيب: قوله: الثيب: الثيب: المنكوحة. قوله: لما قضيت بيننا بكتاب الله: "لما" بمعنى "إلا".

إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا (قوت: أجيرا) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ (عرف) رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، (سهر عرف حلي) وَاغْدُ - يَا أُنَيْسُ (سهر عرف) - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ (سهر) فَارْجُمْهَا»، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

سهر: قوله: وتغريب عام: التغريب داخل في الحدّ عند بعض العلماء، وعندنا هو سياسة، وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته، و"أنيس" اسم رجل، هو سيد قوم المرأة، هو بلفظ التصغير أنيس بن الضحاك الأسلمي.
قوله: واغد يا أنيس: قال النووي: هذا محمول على إعلامها، بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فتعرفها بأن لها عنده حدّ القذف، هل هي طالبة به أم تعفو عنه؟ أو تعترف بالزنا؛ فإن اعترفت فلا يحدّ القاذف، وعليها الرجم؛ لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا يتقرر، بل لو أقر به الزاني استحبّ أن يلقن به الرجوع، كذا في "الطيبي".
قوله: اعترفت: [المراد الاعتراف المعهود في الشرع، وهو أربع مرات. (اللمعات)]

قوت: عسيفًا: بفتح العين وكسر السين المهملتين هو الأجير.

عرف: **بيان الإعراب**: قوله: المائة شاة إلخ: بالجر عند الكوفيين.
إعطاء المال المذكور كان لزوج المزنية: قوله: والخادم إلخ: قال شارح: إن المائة شاة والخادم أعطى زوج المزنية.
بيان محمل الحديث ومستدلات الأحناف ومحمل ما في مسلم والترمذي: قوله: وتغريب عام إلخ: حمل الحنفية التغريب على السياسة، ولنا على هذا ما رواه الطحاوي أن عمر رضي الله عنه غرَّب رجلاً، فلحق بأهل الشام، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرِّب بعدُ ولو كان حدًّا، كيف كف عنه عمر رضي الله عنه؟ ولنا ما في "البخاري": بإقامة حد وتغريب إلخ، ودل العطف على أنه ليس بحد، ولا تغريب للأرقاء والنسوان عند الحنفية، ونقول: إن في "مسلم" وفي "الترمذي" في الصفحات الآتية الجمع بين الجلد والرجم، وليس ذلك مذهب أحد، فقيل بالحمل على النسخ أو السياسة، فكذلك نقول ههنا.
الاعتراض والجواب عنه: قوله: واغد يا أنيس على إلخ: قيل: لا تفتيش على الحاكم في الحدود، فكيف أرسله النبي ﷺ؟ فأجاب النووي بأن في الواقعة كان السؤال بسبب حد القذف؛ فإنه من حقوق العباد، =

حلي: قوله: وتغريب عام: قلت: هذا ليس بجزء عندنا.

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

١٤٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَهَزَّالٍ وَبُرَيْدَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ (سهر) وَأَبِي بَرْزَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَوْا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا (حلي) زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ (عرف) زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

أي بمضفور من الحبل

سهر: قوله: المحبق: [بضم ميم وفتح مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف، والمحدثون يفتحون الباء. (المغني)]

عرف = ولم يكن التفتيش عن حد الزنا الذي من حقوق الله، ولا يقال: إن أحدهما إذا أقر بالزنا وأنكره الآخر فلا حد على المقر، وفي كتبنا: أن الإمام يسأل الزاني بمن زنيت وأين زنيت؟ وما الزنا؟ وههنا كيف ما دعا النبي ﷺ المزنية وانتظر سؤالها؟ فإنا نقول: إن هذا إنما يرد لو كانت حاضرة، وإذا كانت غائبة يقام عليه الحد، وكذا لو أقر بالزنا بمن لا يعرفها وما لو أطلق، وقال: زنيت.

بيان الاعتراض والجواب عنه: قوله: فإن زنت في الرابعة فبيعوها إلخ: إن قيل: لا يجوز له أن يرفع الكل عن نفسه، ووضعه على رأس أخيه المسلم، قلنا: إنه ليس وضعه على معين؛ فإن المشتري يجوز له أن يبيعها، ثم هكذا.

حلي: قوله: إذا زنت الأمة فاجلدوها: قلت: إسناد إلى السبب، أو كان هذا إنابة.

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ ﷺ قَالُوْا: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ...». هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ ﷺ.

وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهْمٌ، وَهِمَ فيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَدْخَلَ حَدِيْثًا فِي حَدِيْثٍ، وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ* وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ».** وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ». وَهَذَا الصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَشِبْلُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ ﷺ، إِنَّمَا رَوَى شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا الصَّحِيْحُ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «شِبْلُ بْنُ حَامِدٍ»، وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ شِبْلُ بْنُ خَالِدٍ، وَيُقَالُ أَيْضًا: شِبْلُ بْنُ خُلَيْدٍ.

١٤٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ.....

بكسر المهملة وشدة الطاء

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ: «الزُّبَيْدِيُّ»: [مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ»: [فَاجْلِدُوْهَا].

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خُذُوْا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ». هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهُمْ ﷺ، قَالُوْا: الثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا ﷺ: الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلَا يُجْلَدُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ ﷺ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: خذوا عني: وفي رواية كما في "المشكاة": خُذوا عني خُذوا عني، مرتين، كرّر للتأكيد؛ لخفائه؛ لأنه تعالى حكم أولا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ﴾ (النساء: ١٥) بالإمساك في البيوت، وحبسهن فيها حتى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، والمراد بالسبيل الحدّ، فأخبر ﷺ أنه تعالى قد جعل فيهنّ سبيلاً، وشرع الحد البكر بالبكر جلدة مائة والثيّب بالثيّب، والمراد به المحصن جلد مائة والرجم، وفيه الجمع بين الجلد والرجم، وبه أخذ أصحاب الظواهر وبعض الصحابة والتابعين، والجمهور على أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم؛ لحديث ماعز وغيره، ثم إنه لم يذكر حكم الثيّب مع البكر؛ لظهوره. (اللمعات)

حلي: قوله: الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم: قلت: منسوخ بدليل حديث ماعز الذي يتأخر عن هذا الحديث بيقين؛ لكون هذا الحديث في ابتداء مشروعية الحد.

* * * *

(٩) بَابٌ مِنْهُ *

١٤٧٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَسِعَتْهُمْ.[1] وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ (سهر) بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ؟» (العدد لبيان الكثرة) وَهَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ].

---

(١) وفي نسخة: "لوسعتهم" بدل قوله: "وسعتهم".

سهر: قوله: جادت: [من الجود، أي صرفت نفسها.]

* * * *

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ عرف شيخ

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حلي

عرف: **اختلاف الأئمة في رجم أهل الكتاب مع بيان الأدلة**: قوله: باب إلخ: ذيل المسألة طويل وذخيرها كثيرة، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يرجم أهل الكتاب، وقال الشافعي رحمه الله: يرجم أهل الكتاب ووافقه أحمد رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: لا حد على الحربي أصلاً، ثم قال الموالك: إن كل قضية الذمي إذا رفعت إلى الحاكم، فهو مخير بين أن يحكم بالشريعة الغراء أو يعرض عنه، وتمسك بالآية، وقال الثلاثة: لا تخيير، بل يحكم بما في الشريعة الغراء، وادعينا نسخ ما في الآية، ثم ظاهر حديث الباب للشافعي وأحمد رحمهما الله، وأجاب الطحاوي واعترض عليه الحافظ.
أقول: إن في جواب الطحاوي اختصاراً؛ فإنه قال: إن حكم الرجم كان بحكم التوراة، وأذكر احتمالات مراد الطحاوي، منها: أنهم جعلوا النبي ﷺ حكماً، فإذن يحكم بما في شريعتهم، نعم يبحث أنه عليه السلام هل له أن يحكم بشريعة حقة غير كتابه أم لا؟ ومنها: أن الإسلام لم يكن شرط الإحصان في التوراة، بل كان الرجم على المحصن وغيره، ويقال على هذا: إن اشتراط الإسلام في الإحصان في شريعتنا ما مأخذه؟ ويطلب منا إثبات التسوية بين المحصن وغيره في التوراة، وقال الحافظ: لا تسوية بين المحصن وغيره في التوراة؛ فإن في "أبي داود" أنه عليه السلام سأل عن إحصانهما وعدمه.
أقول: إن الإحصان في "أبي داود" بمعنى التزوج لا بمعنى الإسلام؛ لما قلت أولا: إن الإحصان المذكور في الأحاديث بمعنى التزوج، ومن تلك الاحتمالات أنه عليه السلام ألزم ما يعلمونه من شريعتهم، وإلزامه عليه السلام إياهم بما يلتزمونه ليس ببعيد، وأما دليل اشتراط الإسلام في الإحصان مما في "الهداية" بسند عبد الباقي بن قانع الحنفي بينه وبين أبي داود واسطة واحدة رواه عن ابن عمر، وفي "الجوهر النقي" من باب من يلاعن من الأزواج، =

حلي: قوله: أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية: قلت: منسوخ عند الحنفية.

شيخ: قوله: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب: اتفق العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على المحصن، واختلفوا في شرائط الإحصان، فقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في الإحصان، وقال غيره بشرائط أخرى، فجواب الحديث: أن الرجم الذي هو في كتابهم لا الرجم على ما في شريعتنا على ما يشعر عند جميع القصة.

١٤٧٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَتَرَافَعُوْا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ حَكَمُوْا بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الحَدُّ فِي الزِّنَا. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

عرف = وعن ابن عمر ﷺ: من أشرك بالله فهو غير محصن، ورجال السند ثقات أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، واختلف في رفعه ووقفه، وظني الغالب أنه مرفوع، وتأول الشافعية بأنه في حد القذف لا في الزنا.

الاختلاف في وقت قصة الباب: واختلف في وقت واقعة الباب، ففي أكثر الروايات أنها في المدينة، وفي بعضها أنها واقعة في خيبر، وفي "أسباب النزول" للسيوطي أنها واقعة في الفدك، وورد في الروايات: أن اليهود تشاوروا وتناجوا أن نذهب إلى هذا النبي ونبتليه، فإن حكم بالرجم كما في التوراة فهو نبي وإلا فليس بنبي. وأدعي أن آية الجلد بعد هذه الواقعة، وكذلك آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، ولي في هذه الدعوى ذخيرة كثيرة، وقال الحافظ: إن واقعة الباب في السنة الثامنة، وما أتى بما يشفي، وتمسك بأن ابن عباس شهد الواقعة، وهجرته إلى المدينة المنورة في السنة الثامنة مع أبيه عباس.

أقول: إن ابن عباس ﷺ راوي الحديث، وما من لفظ يدل على أنه شهد الواقعة، وكذلك تمسك الحافظ بأن عبد الله بن الحارث بن جزء راوي الواقعة أتى المدينة في السنة الثامنة مع أبيه. أقول: لم أجد في كتاب من الكتب الحارث بن جزء اسم صحابي من الصحابة، و لم يذكر الحافظ أيضاً صحابياً في "الإصابة" باسم الحارث بن جزء، وقد سلمت أن عبد الله بن الحارث أتى المدينة في السنة الثامنة، لكن ما من رواية تدل على شهود الواقعة إلا ما أتى بسند ضعيف ما أخرجه الطبراني. أقول: إنه وهم الراوي فإن من أتى المدينة مع أبيه عبد الله بن عباس كما في "مسلم" لا عبد الله بن الحارث. ثم أقول: إن في "سيرة محمد بن إسحاق" بسند صحيح أن اليهود امتحنوه ﷺ حين دخل المدينة، وعدّ الأشياء الممتحنة فيها، وعدّ منها واقعة الباب أيضا، وذكر القسطلاني أن الواقعة واقعة السنة الرابعة، ولا مأخذ عنده، وعندي روايات دالة على تقدم الواقعة، منها أن في واقعة الباب: "كان ثلاثة من اليهود وقد قتلوا في قرب أُحُد منهم كعب بن أشرف". =

.....

عرف = أقول: كان للحافظ أن يستدل بما في "تفسير ابن جرير" عن أبي هريرة ﷺ ما يدل على أنه شهد الواقعة، ولكنه لم يأخذه. أقول: إن في "أبي داود" عن أبي هريرة ﷺ يخالف ما في "تفسير ابن جرير"، فيكون ما في التفسير وهم الراوي، فلا تكون القصة إلا قبل حكم الآية، وليحفظ ههنا أنه عليه السلام كان يؤمر بالحكم بالتوراة؛ لما في آية: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ...﴾ (المائدة: ٤٤)، وفي "أبي داود" أنه عليه السلام أيضاً داخل فيه، وفي الأحاديث أنه عليه السلام كان يحب العمل بما في التوراة قبل نزول الشريعة الغراء؛ لما في "البخاري": كان يحب العمل بالكتاب ما لم ينزل فيه حكم الله، وقال حافظ من الحفاظ: إن ابتداء خلاف أهل الكتاب كان بعد فتح مكة، ولا أعلم مأخذه، وذكر ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" أن ما في الواقعة إلزام على اليهود بما في كتابهم. أقول: إن مدلول الآيات والأحاديث أن اليهود معاقبون على تركهم ما في التوراة، كما يعاقبون على ترك الإيمان بمحمد ﷺ.

مستدل الأحناف: ولنا على مسألة الباب في باب المكاتبة في "الزيلعي" أن محمد بن أبي بكر الصديق ﷺ كان عاملاً على مصر في عهد علي، وكتب إلى علي أن مسلماً زنى بذمية، فقال علي ﷺ: حوّل الذمية إلى الذميين وارجم المسلم، فدل على عدم رجم الذمية.

اختلاف الأئمة في قبول شهادة الكافر: واعلم أن في "أبي داود" عن أبي هريرة ﷺ ما يدل على قبول شهادة الكافر، ولا يجوز ذلك عند الشافعي رحمه الله، وجائز عندنا في بعض الصور.

* * * *

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

سهر شيخ

١٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهم.

سهر شيخ بالمثلثة

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيْسَ فَرَفَعُوْهُ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

سهر: قوله: النفي: النفي والتغريب: *جلا وطن كردن*. قوله: يحيى بن أكثم: قال الشيخ أبو الطاهر في "المغني": أكثم ابن الجون - بفتح همزة ومثلثة - وكذا بصرة بن أكثم ويحيى بن أكثم. وليس في "المغني" أكثم بالفوقية أحد. وفي "القاموس": في "ك ث م" الأكثم بن الجون صحابي ويحيى بن أكثم القاضي العلامة. وفي "التقريب": يحيى بن أكثم أبو محمد القاضي من العاشرة.

قوله: غرّب: قال الشيخ في "اللمعات": التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء، وعندنا هو سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته. والدليل لنا قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (النور: ٢) شارعًا في بيان حكم الزنا ما هو؟ فكان المذكور تمام حكمه، وإلا كان تجهيلا؛ إذ يفهم أنه تمام الحكم، وليس تمامه في الواقع، فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان؛ لأنه يوقع في الجهل المركب، وذلك في البسيط، كذا قاله ابن الهمام، وبسطه في حاشية "الهداية"، من أراد الاطّلاع فلينظر ثمّه.

شيخ: قوله: وغرّب: المشهور أن أبا حنيفة لا يسلم التغريب إلا سياسة، والشافعي قال به، لكن الحق أن يقال: إن أبا حنيفة أيضًا يسلم التغريب، إلا أن الاختلاف في أنه هل هو جزء الحد أم لا؟ فقال الشافعي: هو جزء الحد؛ لأنه عليه السلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما فعلوه، وقال أبو حنيفة: ليس بجزء للحد؛ لأن التغريب لم يذكر في القرآن، وبخبر الواحد لا تجوز الزيادة على القرآن، وأيضًا عمر رضي الله عنه غرب رجلاً فارتد، فلحق بدار الحرب، ثم قال: لا أغرب بعد هذا، فعلم أن التغريب ليس بداخل في الحد، وإلا لما أمسك عمر رضي الله عنه عنه بوجه خوف الارتداد؛ فإن الحدود =

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ. وَهَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ النَّفْيُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنهم وَغَيْرُهُمْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَغَيْرُهُمْ رضي الله عنهم. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

شيخ = الشرعية لا يمسك عنها شيء، فإنا لو خفنا الارتداد أن نجلد أو نرجم، فلا يجوز لنا أن نترك الرجم والتجليد، وورد في بعض الروايات الرجم والجلد والتغريب، فالشافعي لا يسلم الجلد مع الرجم، ويقول: إنه منسوخ، والقول بالنسخ صعب بالنسبة إلى التأويل الآخر، فأما على طرزنا فلا إشكال، ولا حاجة إلى القول بالنسخ، بل كله محمول على التشديد والتهديد، وليس بجزء من أجزاء الحد، على أن الشوافع اختلفوا في ما بينهم في تغريب العبد، فقال بعضهم: يغرب، وقال بعضهم: لا يغرب؛ لأن فيه ضرر المولى، فلو كان التغريب جزء الحد فما وجه قولهم: إن فيه ضرر المولى؛ لأن الحدود الشرعية - مثل قطع اليد والجلد وحد الخمر - لا يترك لضرر أحد، ولو كان المحدود عبدًا، فعلم أنه لا جزء له، وكذا قال الشوافع كلهم: إن الأمة لا تغرب؛ لأن في تغريبها خوف ازدياد الفتنة، وعليها أن تكون في بيت مولاها، ولو كان التغريب جزء الحدّ فما وجه قياسهم في مقابلة النصوص الشرعية، وأما فعله عليه السلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يدل على أن التغريب جزء الحدّ؛ فإنه روي أنه عليه السلام علّق يد السارق في عنقه، فلا يقول أحد: إنه جزء الحدّ، مع أنه عليه السلام فعله، وكذا قتل عليه السلام شارب الخمر، لا يقول أحد: إنه جزء الحدّ، مع أنه عليه السلام فعله.

* * * *

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

عرف شيخ

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ * فَقَالَ: «تُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ»: [فِي مَجْلِسٍ...].

عرف: اختلاف الأئمة في كون الحدود كفارات: قوله: باب إلخ: في كتب أصولنا أن الحدود زواجر، وعند الشافعية سواتر وكفارات، ولم أجد عن أئمتنا ومشايخنا أن الحدود زواجر فقط لا كفارات، لكن المحقق أن الحدود كفارات بعض الكفارة، وعلى هذا عندي نُقول؛ فإن في جنايات الحج من "ملتقط الفتاوى"، وهو من المعتبرات: أنه إذا جنى وفدى فمغفرة، إلا إذا أصّر بحيث يجني ويكفر، ويجني ويكفر، ومثله في "التيسير" تفسير الشيخ نجم الدين عمر النسفي معاصر الزمخشري، وهو غير أبي البركات النسفي صاحب "الكنز"، وكذلك في "الهداية" كتاب الصيام نقل عن الشافعي [وإدراك مراد "الهداية" ههنا مغلق] =

شيخ: قوله: باب ما جاء أن الحدود كفارات لأهلها: وهذا عند الشافعي، وأما عندنا فالحدود زاجرات، ورواية الباب يخالفه، فلذا قال الأحناف: الحق أنها كفارات، وإن قال إمامنا: إنها ليست بكفارات، وأجيب عن رواية الباب: أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: لا أدري الحدود كفارات أم زاجرات، فهذه الرواية تدل على أن الحدود ليست بكفارات، وردّ بأن فيه عدم العلم وفي الروايات العلم، فعدم العلم لا يعارض ثبوت العلم، على أنه لو سلّم أنه لا يعارض ورواية: لا أدري قوته، لكنه لا يصحّ احتجاج أبي حنيفة ههنا؛ لأن أبا حنيفة يقول: إن الحدود لا تكون كفارات، وفيها ليس ثبوت النص، بل فيه عدم العلم، يعني لا أدري ماذا حالها؟ أهي كفارات أو زاجرات؟، وكذا قوله ﷺ: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، وغيره من الأمر باستتار المسلم ودرء الحدود يدل على أن الحدود ليست بكفارات، وإلا لما أمر ﷺ بالدرء والاستتار، ألا ترى أن رجلاً لو كان عليه صوم شهرين كفارة، فلا يقول أحد: أن يستتر، بل كلهم قالوا: عليه أن يصوم، فكذا لو كانت الحدود كفارات لما منع عنها، ولما أمر بالدرء، فالحق أن يقال: إن أبا حنيفة لا ينكر أن تكون الحدود كفارات، بل قال: إن في الأصل وضع للزجر، فلو كفر الله بها الخطايا نرجو إن شاء الله تعالى، فعلى هذا يستقيم معنى قوله ﷺ: لا أدري أنها كفارات أم زاجرات، يعني لا أتيقّن أنها كفارات، وإن كفر الله بها فهو عفوٌّ غفور، وقد رويت رواية تدل على ما ذكرنا من التأويل، وهي أنه إذا سئل ﷺ أن الرجل إذا أقيم عليه الحدّ، فهل يعذّبه الله تعالى في الآخرة؟ فقال ﷺ: إن الله أرحم من أن يعذّب عبده مرّتين، وسئل أن الرجل إذا لم يحد في الدنيا فيعذّبه الله تعالى في الآخرة، فقال ﷺ: إن الله أرحم فليستره في الآخرة كما ستره في الدنيا. ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ١٩٤).

لَّا تُشْرِكُوْا بِاللهِ،* وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا - قَرَأَ عَلَيْهِمْ الآيَةَ - فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

سهر حلي عرف

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللهِ»: [شَيْئًا...].

سهر: قوله: فهو كفارة له: أي يكفر إثم ذلك، و لم يعاقب به في الآخرة، وهذا خاص بغير الشرك، وأخذ أكثر العلماء من هذا أن الحدود كفارات، وينافيه خبر: لا أدري الحدود كفّارات أم لا، أجابوا عنه بأنه قبل هذا الحديث؛ لأنه فيه نفي العلم، وفي هذا إثباته، والمعنى: لا يعاقب عليه في الآخرة، بل على عدم التوبة منه إن مات قبلها؛ لأن تركها ذنب آخر غير ما وقع عليه العقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الحجرات: ١١). (المرقاة)

عرف = وقال: عُلِم أن التوبة ليست بمكفرة للجنايات إلخ، أي الحدود أيضاً دخيلة في المغفرة، وإليه يشير كلام الطحاوي، ووجدت في تعزير "البدائع" تصريح أن الحدود كفارات بعض الكفارة، وللحافظين كلام في شرح البخاري، وأما الأحاديث ففي الصحيحين: أن الحدود كفارات، وفي "مستدرك الحاكم" عن أبي هريرة ﷺ قال النبي ﷺ: لا أدري أن الحدود كفارات أم لا، والسند قوي باعتراف الحافظ، وأبو هريرة ﷺ متأخر عن عُبادة، فالعبرة له، وقال الحافظ: إن حديث عُبادة متأخر عن حديث أبي هريرة ﷺ، وقال: إن عند عُبادة حديثين، أحدهما في ليلة العقبة، والثاني في وقت نزول سورة الممتحنة، وللحافظين ههنا كلام طويل، وقال العيني: إن الحديث واحد، أي في ليلة بيعة العقبة، وله قرائن، أعلاها أن في مثل حديث الباب لفظ: أنه عليه السلام كان مع رهط من أصحابه، ولا يطلق لفظ الرهط على ما فوق الأربعين، وأما في وقت نزول سورة الممتحنة، فكان كثير من الصحابة والصحابيات.

دليل الأحناف: ثم لنا ما أخرجه الطحاوي عن محمد بن ثوبان، ثم قال النبي ﷺ: تب إلى الله إلخ، فدل على أن قطع اليدين فقط لم تكن كفارة كل كفارة.

التنوين في قوله: "كفارة" يؤيدنا: قوله: كفارة له إلخ: التنوين أيضاً مفيد لنا في المسألة، ولا يدريه إلا من كانت له حذاقة في علم المعاني، قال التفتازاني في "المطول": إن تنوين الخبر لا فائدة فيه. أقول: ربما تكون فيه فوائد، وسيما إذا وقع نعت له، فخرج من أن يكون وصفاً إلى أن يكون ذاتاً، وكما في "البخاري" أيضا: "إيمان بالله ورسوله إلخ"، أي شيء إيمان بالله ورسوله.

حلي: قوله: فهو كفارة له: قلت: للحنفية أن يقولوا: إنها تكون كفارة لأصل الأعمال ويعاقب على ترك التوبة؛ لأن ترك التوبة ذنب آخر غير ما وقع عليه العقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحَدَّ يَكُوْنُ كَفَّارَةً لِأَهْلِهِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوْبَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ أَنَّهُمَا أَمَرَا رَجُلًا أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ عرف

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيْمُوْا الْحُدُوْدَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. سهر حلي

سهر: قوله: أقيموا الحدود على أرقّائكم: قال الطيبي: فيه دليل على وجوب حدّ الزنا على الإماء والعبيد، وأن السيد يقيم الحد عليهما، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك. وفي "اللمعات": والحنفية حملوا قوله: "فليجلد" على التسبيب.

عرف: المذاهب في من يقيم الحد مع بيان الدلائل: قوله: باب إلخ: قال العراقيون: لا يقيم الحد إلا الحاكم، وقال الحجازيون: يجوز للمولى أن يقيم الحد، ومراد حديث الباب عندنا أن لا يخفي المولى الحد، وليس المراد أن يقيم الحد بنفسه، ولنا آثار ثلاثة من التابعين [بأسانيد قوية] أخرجها الزيلعي: أن الجمعة والفيء وإقامة الحد للإمام السلطان، وهذه الآثار تفيدنا في مسألة الجمعة، ولنا أثر صحابي أيضا بسند قوي: "أن إقامة الحد حق الإمام"، رواه الطحاوي في "أحكام القرآن"، وقال الطحاوي: لا نعلم خلاف هذا عن الصحابة، وقال ابن حزم: إن إقامة الحد من الصحابة على أرقائهم ثابت، منها ما أخرجه مالك في موطئه.

حلي: قوله: أقيموا الحدود على أرقائكم: قلت: محمول على التسبيب.

وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا - أَوْ قَالَ: تَمُوْتَ - فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ». سهر هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.*

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا سهر وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ** زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، رَأَوْا أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوْكِهِ دُوْنَ السُّلْطَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُدْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَا يُقِيْمُ الْحَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»: [وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ، قَدْ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وَرَأَى حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما.]

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَفِي الْبَابِ عَنْ»: [عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَ...].

سهر: قوله: أحسنت: [فيه دليل على أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى برء.]

قوله: فليبعها: فإنها لعلها تستعفّ عند المشتري بصونها أو تزويجها. (اللمعات)

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ عرف

١٤٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ ابْنِ الْحَارِثِ ﷺ. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو»: [وَيُقَالُ: بَكْرُ ابْنُ قَيْسٍ].

عرف: اختلاف الأئمة في مقدار حد الخمر: قوله: باب إلخ: قال الشافعي ﷺ: إن حد الخمر أربعون جلداً، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن الحد ثمانون جلداً، وكلامهم يشير إلى نفي ثمانين في عهده ﷺ.

أقول: إن حد الخمر في عهده ﷺ كان بصور عديدة، وما كان مقرراً ومؤقتاً، وإنما وقته عمر ﷺ، وأقول: إن التوقيت في مثل هذا جائز لعمر ﷺ كما وقّت في الصاع، والمسألة طويلة متعلقة بالاجتهاد، وأشار في "الهداية" باب المعاقل إلى أنه جائز لعمر ﷺ؛ فإنه قال: وليس ذلك نسخاً بل تقرير معنى؛ لأن العقل كان على أهل إلخ.

أقول: إن إيماء الشافعية إلى نفي ثمانين في عهده ﷺ غير صحيح، كيف وذلك ثابت برواية البخاري والطحاوي، والعجب على إغماض الحافظ عن هذه الرواية، والحال أن جلد ثمانين مصرح في "البخاري" في مناقب عثمان ﷺ: فأمر أن يجلد فجلده ثمانين إلخ، وفيه قال علي ﷺ: وكلٌّ سنَّة وهذا أحب إليّ إلخ، فدل لفظ "السنّة" على رفع ثمانين، وقال: هذا أحب إليّ، وزعم الشافعية أن إشارة هذا إلى أربعين.

أقول: الإشارة إلى ثمانين، وإنما وقف علي ﷺ على أربعين، وقد صح جلده ثمانين في تلك الواقعة بلا ريب؛ لما ذكرت من البخاري والطحاوي، وقال بعض الشافعية: إن أربعين حدٌّ وأربعين سياسةٌ، =

١٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِيْنَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ.

سهر

فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُوْنَ.

سهر: قوله: بجريدتين: الجريدة: هي غصن النخلة، جرد عنه الخوص. (اللمعات)

قوله: استشار الناس: وفي "المشكاة": عن ثور بن زيد الديلمي قال: إن عمر ﷺ استشار في حد الخمر، فقال له علي ﷺ: "أرى أن تجلده ثمانين جلدةً؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ﷺ في حد الخمر ثمانين"، رواه مالك.

عرف = ومرَّ البيهقي على بعض روايات ثمانين، وتأول فيه بأن الجلد كان ذا طرفين وجلد أربعين وعده الراوي بثمانين. أقول: يلزم على هذا التأويل أن يقال في حديث الباب: إنه جلد عشرين وعدّه الراوي أربعين، فالحاصل أن نفي ثمانين في عهده ﷺ غير صحيح.

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

عرف

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيْدِ وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيْرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

سهر: قوله: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه: قالوا: هذا وارد على سبيل التهديد دون الأمر بالقتل، أو أراد بالقتل الضرب الشديد، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بقوله ﷺ: لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا بعيد؛ لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معيّن بالجلد، فكيف بالقتل؟. وقوله: "ولم يقتله" فعلم من هذا أن قوله: "فاقتلوه" كان على سبيل التهديد، أو ثبت بهذا أن ذلك كان منسوخًا، وإثبات النسخ بهذا أحسن من إثباته بالحديث المذكور؛ فإنه موقوف على العلم بالتاريخ، وذلك غير معلوم. (اللمعات)

قوت: قوله: من شرب الخمر فاجلدوه إلخ: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" صححه ابن حبان والحاكم، ولفظ عبد الرزّاق: فإن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه. =

عرف: حكم العمل بالحديث وبيان حكاية السيوطي وأبي محمد الجويني: قوله: باب إلخ: الحديث صحيح، وقالوا: ليس عليه عمل أحد من الأربعة، وقال السيوطي في "قوت المغتدي": إني أقول به وإن لم يعمل به أحد من الأئمة، أقول: الحديث معمول به عندنا أي الأحناف، ونحمله على التعزير، ويجوز القتل عندنا تعزيرا كما يجوز قتل المبتدع تعزيرا، ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحه على "الجامع الصغير" للسيوطي: أن السيوطي ادعى الاجتهاد، فكتبوا إليه تسع مسائل من مسائل الشافعية، يسألونه عن ترجيحها ومواضع تلك المسائل، فقال السيوطي: لا أقدر على هذا.

ثم قال المناوي: والعجب ممن يدعي الاجتهاد، ولا يقدر على ترجيح مسائل مذكورة وبيان مواضعها، وحكي في "الطبقات الشافعية" أن أبا محمد الجويني أراد أن يكتب تصنيفاً ويخرج عن تقليد الشافعي، فكتب إليه البيهقي: إني سمعت إرادتك، فاعلم أنك لست أهل الاجتهاد، فلا تخرج عن تقليد الشافعي، فترك أبو محمد الجويني ما أراد.

حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ ﷺ هٰكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: حَدِيْثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ.

قوت = قال المصنف: "وفي الباب عن أبي هريرة" أخرجه أحمد وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. "وشرحبيل بن أوس" أخرجه أحمد، والحاكم وجرير. أخرجه الدارقطني في "الأفراد" والحاكم. "وَأبو الرَّمْدَاء البَلَويُّ" أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبغوي في معجمه: "أنَّ رجلاً منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله ﷺ فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة: أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه". "وعبد الله بن عمرو"، أخرجه الحاكم وأحمد. "وجابر" أخرجه الحاكم والبيهقي، "وقبيصة بن ذؤيب" أخرجه أبو داود، وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان، وابن عمر، أخرجه أبو داود. وغضيف أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في "المعرفة"، ونفر من الصحابة، أخرجه الحاكم، فهذه بضعة عشر حديثا كلها صحيحة صريحة في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه ﷺ: "أتي برجل قد شرب في الرابعة فضربه و لم يقتله" لا يصلح رادًّا لهذه الأحاديث لوجوه:

أحدها: أنه مرسل؛ لأن راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند وفاة النَّبي ﷺ سنتين وأشهرا، فلم يدرك شيئًا يرويه. والثاني: أنه لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه؛ لأنها أصح وأكثر. والثالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها. والرابع: أن هذا فعل، والقول مقدَّم عليه؛ لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصا. والخامس: أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصية لهم.

وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النَّبي ﷺ: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فعلم ﷺ من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله ﷺ أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلا بنص صريح من قوله ﷺ، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان؛ لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. =

هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ* فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ.

وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ، وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ».

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَدْ شَرِبَ»: [الْخَمْرَ].

قوت = وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شك في ذلك ولا ارتياب، وقول المصنف: "لا نعلم اختلافا" رده العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة، فروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "إيتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب". وروي أيضًا من وجه آخر عنه قال: "ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله".

* * * *

عرف شيخ
(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقِ

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَوْقُوفًا.

عرف: **المذاهب في مسألة الباب ومحمل حديث الباب:** قوله: باب إلخ: المذاهب في مسألة الباب تبلغ عشرين، قال ابن حزم: يقطع في سرقة حبة شعيرة أيضاً، وقال مالك ﵀: يقطع في ثلاثة دراهم، وقال الشافعي ﵀: يقطع في ربع الدينار، وقال أبو حنيفة ﵀ والثوري ﵀: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وأصح ما في الباب حديث الحجازيين؛ فإنه حديث الصحيحين، وتكلم الطحاوي في المسألة، وأتى بالاستدلالات، ولم يذكر محمل حديث الحجازيين، وتكلم الحافظ في المسألة، وقال في آخر كلامه: إن حديث العراقيين لا يخالفنا؛ فإنه لا ينفي القطع في أقل من عشرة دراهم، ثم أتى برواية دالة على نفي القطع في أقل من عشرة دراهم، أخرجها ابن ماجه والطحاوي، وضعفها الحافظ.

أقول: محمل حديث الحجازيين أنه محمول على السياسة، لكني لم أجد في كتبنا القطع في أقل من عشرة دراهم سياسةً، إلا أن للقطع سياسةً نظائر، منها ما في "الدر المختار" أن القطع ثالثاً جائز سياسة، وقد ثبت في كتبنا القتل سياسة، وهو أشد من القطع أيضا، وإنه كان هناك صور وانتهى الأمر إلى عشرة دراهم، وفرق بين المنسوخ والمتروك، وهذا المحمل أعلى المحامل عندي، وقال الأحناف: إن قيمة المجن مختلفة فيها، في بعض الروايات عشرة دراهم، وفي بعضها ثلاثة دراهم، وفي بعضها اختلاف آخر، فيؤخذ بالأحوط؛ فإن الحدود تندرئ بالشبهات. =

شيخ: قوله: باب إلخ: مقدار ما يقطع به اليد: عندنا يقطع في عشرة دراهم لا في ما دونها؛ لأن مقدار عشرة دراهم متفق عليها لا خلاف فيها لأحد، والمقدار البواقي اختلف فيه العلماء، فثبت الشبهة، والحدود تندرئ بالشبهات، وما جاء أنه قطع في مجن قيمتها خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم، فهو من اجتهاد الراوي، وقول ابن مسعود ﵁ يؤيّد أبا حنيفة، وأكثر الروايات في النسائي موقوفا ومرفوعا في هذه المسألة، والاعتراض فيها ما قال الترمذي ﵀ في كتابه، وكذا نقل عن علي ﵁ أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم.

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَطَعَ[حلي] رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ[سهر] قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَفِي الْبَاب عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: في مجن قيمته ثلاثة دراهم: قال التوربشتي: وحلّ هذا الحديث عند من لا يرى من العلماء قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأيًا واجتهادًا على ما تبيّن له؛ لأنا وجدنا القول في قيمة المجن مختلفا عن جمع من الصحابة، فروي عن ابن عباس أن قيمته كانت عشرة دراهم، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثله، وكذلك روي عن أم أيمن، ولما وجد هذا الاختلاف، وكان الأخذ بحديث من روى أن قيمة المجن المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه، والأخذ بما دونه خارجا عن الإجماع، رأوا الأخذ بالمجمع عليه. (اللمعات) لأنه ورد: ادرؤوا الحدود ما استطعتم.

عرف = **أدلة الأحناف والاعتراض عليها والجواب عنه**: وأما أدلتنا من الحديث مما روى الطحاوي من حديثين، وقال الحافظ: إنهما مضطربان، وفي سندهما محمد بن إسحاق، وهو قد يروي عن ابن عباس ﷺ، وقد يروي عن ابن عمرو بن العاص ﷺ.

أقول: أخرجهما أبو داود والنسائي عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص ﷺ. أقول: إن عند محمد بن إسحاق حديثين، وهما حسنان لذاتهما، ووثق البخاري محمد بن إسحاق، وهو من رجال مسلم، ولنا حديث ثالث أخرجه النسائي عن عطاء، عن أيمن بسند قوي، وفيه بحث طويل؛ فإن أيمن اختلف في أنه صحابي أو تابعي، والحديث على الأول منقطع، وعلى الثاني مرسل، وقال النسائي: ما أحسب أنه له صحبة، فيكون مرسلاً، وإذا كان صحابيا فليس لعطاء لقاء أيمن؛ لأن أيمن استشهد في غزوة حنين، وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": إن أيمن صحابي وعاش إلى ما بعد عهده ﷺ، والحديث متصل؛ لكنه لم يذكر مأخذه، وقال محمد بن إسحاق في سيره: إنه شهد غزوة حنين واستشهد، [وذكر أن أيمن واحد واثنان.] وذكر في "كتاب الأم" للشافعي أنه سأل محمد بن الحسن دليل عشرة دارهم، فروى محمد حديث أيمن، فقال الشافعي ﷺ: إنه منقطع؛ فإنه شهد غزوة حنين قبل ولادة مجاهد، وقال شريك بن عبد الله في "الطحاوي": إن أيمن صحابي، وقال الحافظ: إن كثيراً سيء الحفظ.

أقول: إن أبا أيمن عُبَيْدٌ، وفي بعض الروايات تصريح أنه ابن أم أيمن، وفي "الطحاوي" حديث النسائي عن أيمن الحبشي، والحال أن أبا أيمن الصحابي اسمه عُبَيدُ، وهو يمني، ويذكر في كتب معرفة الصحابة أيضا أيمن الحبشي، =

حلي: قوله: قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم: قلت: ورد في قيمة المجن ونصاب السرقة أحاديث، فأخذنا بأكثرها احتياطا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﷺ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَا: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، رَأَوْا القَطْعَ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِيْنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ، رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، قَالُوْا: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»: [وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.]

عرف = ويذكر أيمن بن عُبَيد اليمني أيضا، ولا يوقتون موت الحبشي، والله أعلم. وأقول: إن المذكور في "الطحاوي" هو ابن أم أيمن، والحبشة قبيلة من قبائل اليمن، هذا فاعلم والله أعلم، ولنا فتوى عمر ﷺ، لكنه ثبت عنه القطع في أقل من عشرة دراهم أيضا، وفتوى عمر ﷺ، أخرجه الزيلعي بسند قوي، وروي عن ابن مسعود ﷺ أيضا القطع في خمسة دراهم، كما في "النسائي".

أقول: إن حقيقة الأمر أن الاعتماد على قيمة المجن، ولعل قيمته أولاً كانت أقل من عشرة دراهم، ثم غلت وصارت عشرة دراهم في آخر عهده ﷺ، فيبحث في أن العبرة للقيمة الأولى أو الآخرة، والعمل بالآخرة ليس بنسخ، وشبيه هذا ما في ديات أبي داود أن الدية كانت أربع مائة درهم، ثم غلت الإبل فصارت الدية ثمان مائة درهم، ثم خطب عمر ﷺ وقرّر الدية عشرة آلاف درهم، ولقد وجدت إلى ما قلت إشارات في كتبنا، كما في "الهداية" وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم إلخ، وهذا ما سنح لي من جانب الحنفية، وهو قوي إن شاء الله تعالى.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ﷺ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ: أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

ليكون عبرة ونكالا

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَيْرِيْزٍ هُوَ أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ شَامِيٌّ.

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (١) «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».

سهر سهر سهر

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى مُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، .....

---

(١) وفي نسخة: زيادة "قال": بعد قوله: "عن النبي ﷺ".

سهر: قوله: ليس على خائن: الخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة. في "القاموس": الخون أن يؤتمن الإنسان، فلا ينصح، خانه خونًا وخيانةً وخانةً ومخانة واختانه فهو خائن.

قوله: ولا منتهب: النهب: الغنيمة والأخذ على وجه العلانية والقهر، فأما إن حمل على معنى الغارة، فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية، وإن حمل على الغنيمة، فلأن له فيها حقًا.

قوله: ولا مختلس: الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهره بسرعة، ويقال بالفارسية: ربودن، وإنما لم يقطع من الخيانة؛ لقصور في الحرز، وفي الاختلاس؛ لعدم الخفية، كذا في "اللمعات".

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْقَسْمَلِيِّ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ.

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». سهر حلي سهر قوت

هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَرَوَى مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ».

سهر: قوله: لا قطع في ثمر: الثمر: محركة، الرطب ما دام على رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز - بـ الكاف والنون والزاء - فهو التمر.

قوله: ولا كثر: هو - بفتحتين - جُمّار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه، ويؤكل وهو شيء أبيض لين يخرج من رأس النخل، وقيل: الطلع أول ما يبدو.

ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزةً أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك والشافعي، وتأوّل الشافعي الحديث على الثمار المعلّقة غير المحرزة، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: ولا كثرٍ: بفتح الكاف والمثلثة، جمار النخل.

حلي: قوله: لا قطع في ثمر ولا كثر: قلت: فيه حجة في عدم القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد.

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يُقْطَعَ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ

شيخ

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ قوت عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ سهر قوت بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قوت بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: حلي «لَا يُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَقَالَ:(١) بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ، كَذَلِكَ سهر قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.

---

(١) وفي نسخة: "ويقال" بدل قوله: "وقال".

سهر: قوله: شييم: [بكسر معجمة - ويقال: بضمها - وفتح التحتية الأولى وسكون الثانية.]
قوله: كذلك قال الأوزاعي: قال في "اللمعات": وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع، وقيل: المراد لا يقطع بسرقة مال الغزو أي الغنيمة قبل القسمة؛ إذ له حق فيها.

قوت: قوله: عن عياش بن عباس: الأول بالمثناة من تحت والشين المعجمة، والثاني بالموحدة والسين المهملة.
قوله: عن شييم: بكسر الشين المعجمة وضمها وفتح المثناة من تحت، وسكون التي تليها.
قوله: ابن بيتان: بلفظ تثنية بيت. قوله: عن بسر بن أرطاة: بضم الموحدة وبالسين المهملة.

حلي: قوله: لا يقطع الأيدي في الغزو: قلت: معناه في مال الغزو؛ لشبهة الاشتراك فيه.

شيخ: قوله: باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو: إن سرق مال الغنيمة فلا قطع؛ لأن فيه شبهة ملكه، ولو جنى جناية أخرى فلا يقطع ولا يجري عليه الحد؛ لئلا يلحق بدار الحرب، وأيضًا عندنا لا يجري حكم الإمام في دار الحرب، فلذا قال: يقسم مال الغنيمة بعد الانتقال إلى دار الإسلام، وقال الآخرون: يقسم فيها؛ لأن عندنا لا يملكونها ما داموا في دار الحرب، وعند الآخرين يملكونها، ولا تعارض في الأسباب.

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
عرف شيخ

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ وَأَيُّوْبَ بْنِ مِسْكِيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا عرف حلي لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

عرف: حكم الرجل يقع على جارية امرأته وبيان أقسام الشبهة: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة ﷺ: لا حد على هذا الرجل وجعله شبهة دافعة للحد، والشبهة عنده على ثلاثة أقسام: شبهة في العقد، شبهة في المحل، وشبهة الاشتباه.

شرح الحديث ومحمل حديث الباب وأقصى غايات التعزير: قوله: أحلتها له إلخ: أي أحلت له الوقاع بلا هبة أو نكاح أو تمليك، وهذا حرام باتفاق الفقهاء خلاف الروافض الملاعنة، وحديث الباب محمول عندنا على التعزير، ثم في متوننا: أن التعزير لا يزاد على الحد، والحد أربعون سوطاً، وفي "الحاوي القدسي" وغيره عن أبي يوسف ﷺ أن التعزير يجوز إلى خمسة وسبعين، وفي "مشكل الآثار" و"معاني الآثار": يعزّر بالغاً ما بلغ، ولا تقييد إلى حد.

أقول: الأرجح هو هذا؛ فإن فتاوى عمر ﷺ ووقائعه تؤيده، رواها الشاه ولي الله ﷺ في "إزالة الخفاء"، منها أن عمر ﷺ كتب إليه أن فلاناً يسأل دقائق القرآن تعنتاً، فقال عمر ﷺ: أرسلوه إليّ، فأرسل إليه، فضرب عمر ﷺ في رأسه، حتى انفجرت الدم من رأسه وحبسه، ثم جيء به فضربه في اليوم الثاني ثم حبسه، ثم جيء به يوماً ثالثاً فأراد عمر ﷺ الضرب، فقال ذلك الرجل: لم تعذبني يا أمير المؤمنين إن شئت فاقتلني، فقال عمر ﷺ: =

حلي: قوله: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة: قلت: منسوخ بدليل الإجماع.

شيخ: قوله: يقع على جارية امرأته: ذهب أحمد وإسحاق إلى ظاهر الحديث، وقال البعض: يغرب ولا يرجم، وجمع أبو حنيفة بأن الشبهة على قسمين: شبهة في المحل، وشبهة في الفعل، فلا حدّ في شبهة المحل مطلقاً، مثلاً: إن وطئ الرجل جارية ابنه، وأما في شبهة الفعل كما في الصورة المتنازعة فيها، فلا يخلو من أن يستحيل فيها، فلا حدّ عليه ويعزر، وإن حرم وطؤها فعليه.

١٤٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ نَحْوَهُ.* وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ﷺ نَحْوُهُ.

حَدِيثُ النُّعْمَانِ ﷺ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا، إِنَّمَا رَوَاهُ عنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ - أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ»: [وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ.]

سهر: قوله: في إسناده اضطراب: قال الخطابي: هذا الحديث ليس بمتّصل، وليس العمل عليه، قاله السيوطي في "حاشية أبي داود". قوله: عُرفُطة: بضم مهملة وسكون راء وضم فاء وإهمال طاء. (المغني)

عرف = أَخرَجَ من رأسك ما كان؟ قال: نعمَ خرج، فتركه، فما اعترض على القرآن.
وروي أن عليّاً ﷺ ضرب شارب الخمر مائة وعشرين سوطاً، فالحاصل أني أقول بما في "معاني الآثار" إن قال قائل: أي يجوز التعزير بمائة، قيل له: نعم عزر رسول الله ﷺ في إلخ، وأحمل ما في المتون على أنه لسدّ ذرائع أرباب المظلمة من سلاطين الجور.

* * * *

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الحَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (كمحمد) ﷺ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ (سهر) امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ (عرف) أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ ﷺ وَلَا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ بِأَشْهُرٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ حَدٌّ.

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا (سهر)، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ،

سهر: قوله: استكرهت: قال محمد في "الموطأ": إذا استكرهت المرأة فلا حدّ عليها، وعلى من استكرهها الحد، فإذا وجب عليه الحدّ بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق؛ فإن درئ عنه الحد وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامّة من فقهائنا، والله أعلم.

قوله: فتجلّلها: أي تغشّاها، وصار كالجلّ عليها، كناية عن الوطء، كما يكنى عنه بالغشيان. (اللمعات)

عرف: عدم اجتماع الحد والمهر: قوله: ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: فإن الحد والمهر لا يجتمعان.

وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ
أي جماعة
الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوْا فَأَخَذُوْا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ.

سهر عرف حلي
فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ». وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوْهُ». وَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه.

سهر: قوله: فلما أمر به ليرجم: لا يخفى أنه بظاهره مشكل؛ إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بيّنة، وقول المرأة لا يصلح بينة، بل هي التي تستحقّ أن تحدّ حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرًا إلى ظاهر الأمر، حيث إنهم أحضروه في المحكم عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله، والله تعالى أعلم.

عرف: قوله: فلما أمر به إلخ: أي تصدى إلى الأمر لا أنه أمر؛ فإنه كيف يقام الحد قبل الاعتراف والبينة؟ فإنه ليس مذهب أحد.

حلي: قوله: فلما أمر به ليرجم: قلت: أي كاد أن يؤمر بذلك.

* * * *

(٢٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيْمَةِ

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ» (سهر).

فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَاكَ الْعَمَلُ. هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٤٩٥ - وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيْثِ الْأَوَّلِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: واقتلوا البهيمة: قيل: إنما أمر بقتلها؛ لئلا يتولّد منها حيوان على صورة إنسان، أو إنسان على صورة حيوان، وذهب الأئمة الأربعة إلى من أتى بهيمة يعزّر ولا يقتل، والحديث محمول على الزجر والتشديد.

عرف: قوله: باب إلخ: واعلم أن لحم البهيمة المزنية ليس بحرام.

شيخ: قوله: البهيمة: بيّن ابن عباس ﷺ وجه قتلها، ويمكن وجه القتل؛ لئلا تكون مذكّرةً للغيبة، واللحم لا يكون حراما، إلا أن الأولى أن لا يؤكل، قال بعض الفقهاء فيه بحد الزنا، وعند الجمهور يعزر فقط، ولا حدّ فيه.

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ عرف

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَإِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيْهِ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً».

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». هَذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

عرف: اختلاف الأئمة في حد اللواطة وحديث الباب حجة لنا وحكم حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: إن اللواطة مثل الزنا جلداً ورجماً، وقال العراقيون: لا حد عليه وإن كان أشد من الزنا؛ فإنه ليس بزنا، ويعزر الإمام بما بدا له من الإحراق أو هدم الحائط عليه، وكان مأخذه ما في القرآن من تدمير قوم لوط، وحديث الباب لنا؛ فإنه قتل، والقتل ليس بحد؛ فإن الحد الجلد أو الرجم، وحديث الباب قوي عند المحدثين بطريق غير طريق الباب.

حلي: قوله: فاقتلوا الفاعل والمفعول به: قلت: فيه دليل على عدم الرجم في اللواطة.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ[شيخ]، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، مِنْهُمْ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا: حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ[عرف].

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: واختلف أهل العلم في حد اللوطي: قال الشيخ ابن الهمام: من أتى امرأة أي أجنبيّة في الموضع المكروه أي دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ولكنه يعـزّر ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام، محصنًا كان أو غير محصن سياسةً، وقالا: هو كالزنا، وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا، بل حكمه حكم الزنا، فيحدّ جلدًا إن لم يكن أحصن، ورجمًا إن أحصن، ولأبي حنيفة: أنه ليس بزنا ولا في معناه، فلا يثبت فيه حدّه؛ وذلك لأن الصحابة اختلفوا في موجبه، فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال: يهدم عليه الجدار، ومنهم من نكّسه من مكان مرتفع مع إتباع الحجارة، =

عرف: **تسامح الإمام الترمذي** رحمه الله **وثبوت الإحراق والهدم وغيرهما عن الصحابة** رضي الله عنهم: قوله: وأهل الكوفة إلخ: ليس هذا مذهب أهل الكوفة، بل المذهب ما ذكرت، وثبت الإحراق والهدم وغيرهما عن الصحابة، وإحراق أبي بكر الصديق رضي الله عنه رجالاً، وسيأتي مسألة الإحراق.

شيخ: قوله: اللوطي: لا يلزم عليه حدّ الزنا، وعند أبي حنيفة لا حدّ، بل فيه التعزير، إن شاء الإمام قتل، وإن شاء غرق، وإن شاء هدم عليهما الجدار.

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ عرف

١٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا ﷺ حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ،.....

سهر = فلو كان زنا أو في معناه لم يختلفوا، بل كانوا يتّفقون على إيجاب حد الزنا عليه، فاختلافهم في موجبه - وهم أهل اللسان - أول دليل على أنه ليس من مسمّى لفظ الزنا لغةً ولا معناه، أما حديث الباب، فلو سلم حمل على قتله سياسة، ومع ما فيه من التردّد والمقال لم يجز أن يقدم به على القتل مستمرًا على أنه حدّ.

قوله: ارتدّوا عن الإسلام: قيل: هم قوم من السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ابتغاءً للفتنة، وتضليلا للأمة، وادّعوا أن عليا هو الرب، فأخذهم ﷺ واستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفرًا، وأشعل النار، ثم أمر بأن يرمى بهم فيها، وكان ذلك اجتهادا منه ورأيًا ومصلحة في زجرهم، وزجر سائر المفسدين من أبناء جنسهم، يدل على ذلك أنه لما بلغه قول ابن عباس قال: صدق ابن عباس، والله أعلم. (اللمعات)

عرف: حكم المرتد واختلاف الأئمة في حد المرتدة والتعارض بين الحديثين: قوله: باب إلخ: قلنا من ارتد - عياذا بالله - يكشف شبهته، ويعرض عليه الإسلام، ويحبس ثلاثة أيام، فإن رجع فبها وإلا فيقتل، وأما المرأة فتحبس عندنا وتقتل عند الحجازيين، وفي المسألة حديثان عامان معارضان فيقاسم في الأصول، نعم أخرج الحافظ حديثا قويا صريحا خاصا في قتل المرتدة، وما أجابه أحد من الحنفية وتخصصه، ولكنه يقتضي جوابا شافيا عنه.

معتقد هؤلاء الذين حرقهم علي ﷺ وبيان القصة: قوله: حرّق قوما إلخ: وهؤلاء الذين اعتقدوا سراية الألوهية في علي ﷺ عياذاً بالله، وكان رأسهم عبد الله بن سبأ رأس الروافض، وزعم أكثر الشارحين أنه أحرقهم وهم حيُّون، لكن في "تمهيد أبي عمر" أنه أحرقهم بعد قتلهم، وروى عليه رواية.

وأما مسألة الإحراق فمأخذ من قال بعدم الجواز رواية أبي هريرة ﷺ قال: بعثنا رسول الله ﷺ فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش - فأحرقوهما بالنار، ثم قال إلخ، وأصل الواقعة أنه ﷺ لما خلّص أبا العاص وأخذ منه الوعد، بأنه يرسل زينب إلى المدينة، فأرسل ﷺ زيد بن حارثة لقتل هبار بن أسود كان آذى زينب، فأرسل النبي ﷺ أصحابه في أثره ليحرقوه، ثم منع عن الإحراق، وزعم بعض أنه ﷺ اطلع على الخطأ في حكم الإحراق. =

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ؛ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ. وَاخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ. حلي

عرف = أقول: لا داعي إلى هذا، بل هذا إمهال في دار الدنيا ومسامحة؛ ليؤخذ في الآخرة أشد الأخذ، ولا يدل على منع الإحراق، وثبت الإحراق عن الصحابة أيضاً، وفي "الدر المختار": جواز إحراق اللوطي، وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله جواز إحراق الحيوانات المؤذية من القمل والزنابير وغيرها، وبه أخذ عنه عدم البدّ منه.

حلي: قوله: وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل: قلت: هو مذهب الحنفية، قالوا: إن الحكم بالقتل معلّل بالحرابة التي ليست في المرأة.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّائِبِ قَالَا:(١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ (سهر) حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

١٥٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «(حلي) حَدُّ السَّاحِرِ (سهر) ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ وَكِيْعٌ: هُوَ ثِقَةٌ، وَيَرْوِي عَنِ الحَسَنِ أَيْضًا، وَالصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ مَوْقُوفٌ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "قال" بدل قوله: "قالا".

سهر: قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا: أي حمل على المسلمين لإسلامهم فليس بمسلم، وإن لم يحمله له فقد اختلف فيه، وقيل: معناه ليس بمثلنا، وقيل: ليس متخلّقًا بأخلاقنا ولا عاملاً بسنّتنا. (مجمع البحار) قوله: ضربة بالسيف: يروى بالتاء وبالهاء، وعدل عن القتل إلى هذا؛ كي لا يتجاوز منه إلى أمر آخر. (مجمع البحار)

حلي: قوله: حد الساحر ضربة بالسيف: قلت: سماه حدًّا مجازا، وإنما هو زجر.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُوْنَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا.

شيخ عرف
(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

١٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ».

سهر عرف حلي سهر

قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدَ رَجُلًا قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ،.....

سهر: قوله: غل في سبيل الله: أي سرق من مال الغنيمة، والغلول: الخيانة في المغنم.

قوله: فأحرقوا متاعه: أي غير ما غلّ فيه؛ لأنه حق الغانمين، وهذا من باب التعزير بالمال، وقد اختلف فيه، قال المانعون: كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ، أو تغليظ وتشديد، وحمله أحمد على ظاهره، والله تعالى أعلم.

عرف: قوله: ما يصنع به: أي يُقطع يد سارق مال الغنيمة أم لا؟

حكم التعزير بالمال: قوله: فأحرقوا متاعه: يدل حديث الباب على إحراق المال تعزيراً، وفي عامة كتبنا نفي التعزير بالمال، وأنه منسوخ، ووجدت في "الحاوي القدسي" جواز التعزير بالمال عن أبي يوسف رحمه الله.

حلي: قوله: فأحرقوا متاعه: قلت: محمول على التغليظ، بدليل ما بعد أسطر أنه لم يأمر فيه بحرق متاعه.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الغال إلخ: إحراق المتاع ليس حدًا شرعيًّا، بل سياسة، كما يشعر عنه أن سالما أخرج القرآن من المال، ولو كان حدًا لما يكون الإخراج صحيحا.

فَقَالَ سَالِمٌ: بِعْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، وَهُوَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَالِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

سهر: قوله: هذا حديث غريب: قال الطيبي: هذا حديث غريب، وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم الحسن، قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا، وكذلك قال أحمد وإسحاق، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله، لكنه يعزّر على سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب.

* * * *

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُوْلُ لِلْآخَرِ: يَا مُخَنَّثُ

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ».

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالُوْا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ.

سهر: قوله: يا يهودي: قال الطيبي: فيه تورية وإيهام؛ لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلّة؛ لأن اليهود مثل في الذلّة والصغار، والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدود، وعلى هذا المخنّث.

قوله: يا مخنث: [بفتح النون وكسرها، من يتشبه بالنساء في الحركات والسكنات. (اللمعات)]

قوله: فاضربوه: [لأنه آذاه وألحق الشين به.] قوله: فاقتلوه: حكم أحمد رحمه الله بظاهره، وقال غيره: هذا زجر، وحكمه حكم سائر الزنا. (الطيبي)

حلي: قوله: وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين: قلت: تحديده بالعشرين خلاف الإجماع، ثم الحديث ضعيف.

* * * *

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ
عرف شيخ سهر

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ».
سهر حلي

سهر: قوله: التعزير: هو ضرب دون الحد، العزر: اللوم والمنع، عزرته: منعته.

قوله: لا يُجلَد فوق عشر جلدات: قال الطيبي: قال أصحابنا: هذا الحديث منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًا بزمن النبي ﷺ، وهو ضعيف، وقال جمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحرّ أربعين. وعند أبي حنيفة ومحمد: أربعين إلا سوطًا، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام، كذا في "الهداية".

عرف: حكم حديث الباب والمراد من الحديث: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث الصحيحين، وغرّبه المصنف؛ لأن طريقه غريب، وقالوا: إن حديث الباب صحيح، وليس عليه عمل أحد من الفقهاء، فإن التعزير عند الكل زائد على عشرة جلدات، وفتاوى الصحابة تخالف المرفوع، والمرفوع أيضا صحيح، وقال ابن دقيق العيد: بلغنا من بعض حفاظ العصر أنه يقول: إن المراد بالحدود ليست حدود الفقه، بل حدود القرآن، أي مناهي الشرع، فمراد الحديث أن لا يعزر على أشياء حقيرة صغيرة أزيد من عشر جلدات. =

حلي: قوله: لا يجلد فوق عشر جلدات إلخ: قلت: انعقد الإجماع على خلافه.

شيخ: قوله: باب ما جاء في التعزير: الروايتان متعارضتان، فعلم من الرواية الأولى أنه يجوز فوق عشر جلدات، وعلم من تلك الرواية أنه لا يجوز، وعمل الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرواية الأولى، فالرواية الثانية إما منسوخ أو متروك العمل، أو يقال: إن المراد من حدود الله تعالى أعمّ حتى يدخل فيه إهانة المؤمن، ولا يكون المراد من الحدود الحدود الشرعية الاصطلاحية، أو يقال: ما في تلك الرواية ليست قاعدة كلية بل أكثرية، حتى تتّفق الروايات ولا تتضاد.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ فَأَخْطَأَ فِيْهِ وَقَالَ: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ»، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وهَذَا حَدِيْثٌ* غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّعْزِيْرِ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ يُرْوَى فِي التَّعْزِيْرِ هَذَا الْحَدِيْثُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

عرف = أقول: إن المراد بهذا البعض هو ابن تيمية. أقول: يمكن أن يكون مراد حديث الباب سد مظالم الجائرين أي المنع عن التعزير على أمور محقرة، والله أعلم.

* * * *